



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE DE PERSONA MORAL DENOMINADA GASTRONOMICA BOHNSTED, SOCEIDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARIA DE LA LUZ OLVERA HERNANDEZ, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA PRESTADORA", Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA CHILES UNIVERSALES OFP S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JESÚS CALDERON PADILLA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTATARIO", Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES CONOCERÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

- I. Declara "LA PRESTADORA", mediante su representante legal:
- A. Ser una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 39,870, con fecha del 09 de mayo del año 2017, pasada ante la fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público Titular número 115 de Guadalajara, Jalisco.
 - B. Manifiesta "LA PRESTADORA" que su representante legal cuenta con las facultades suficientes para llevar a cabo el presente acto jurídico, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 4,189, con fecha del 30 de septiembre del 2021, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Aguirre Anguiano, Notario Público Titular número 12 de Tonalá, Jalisco, y que estas facultades no le han sido eliminadas o modificadas de forma alguna al momento de la firma del presente contrato.
 - C. Que cuenta con las capacidades y aptitudes suficientes para la prestación de servicios solicitados por "EL PRESTATARIO".
- II. Declara "EL PRESTATARIO", mediante su representante legal:
- A. Ser una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Póliza número 870, con fecha del 20 de julio del año 2015, pasada ante la fe del Licenciado Diego Torres de Soule, Corredor Público número 70 del Estado de Jalisco.

Jesús c.p.

M. de la Luz OLH



- B. Manifiesta "EL PRESTATARIO" que su representante legal cuenta con las facultades necesarias y suficientes para llevar a cabo el presente acto jurídico, tal y como lo acredita con la Escritura Pública número 60,496, de fecha del 01 de junio del 2022, celebrada ante la fe del Licenciado Pablo González Vázquez, Notario Público número 35 de Zapopan, Jalisco, y que estas no le han sido revocadas, eliminadas o modificadas de ninguna forma al momento de llevar a cabo el presente instrumento.
- C. Que requiere de los servicios ofrecidos por "LA PRESTADORA".

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - "LA PRESTADORA" se obliga a prestar a "EL PRESTATARIO", sus servicios profesionales referentes a:

SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE ESPECIAS.

"LA PRESTADORA" se obliga a desarrollar el servicio profesional que se establece en la cláusula que antecede, a entera satisfacción de "EL PRESTATARIO" aportando toda su experiencia y capacidad, dedicándole todo el tiempo que sea necesario.

SEGUNDA. - CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD. - La función de este contrato es que "LA PRESTADORA" le dará servicio con exclusividad a "EL PRESTATARIO".

Es decir, cuando "EL PRESTATARIO" necesite el servicio, puede buscarlo y pactarlo, pero será "LA PRESTADORA" quien lleve a cabo la operación como una gestión.

TERCERA. - MODIFICACIÓN. - "LAS PARTES" están conformes en que la presente contratación tiene como fundamentos los lineamientos contenidos dentro del presente, mismos que se podrán convenir por acuerdo entre "LAS PARTES" su modificación mediante la manifestación de voluntad en otro instrumento jurídico.

CUARTA. - INFORMES. - "LA PRESTADORA" se obliga a informar a "EL PRESTATARIO" del estado que guarde su labor, cuantas veces sea requerido para ello, así como a rendir un informe general al término del contrato y a no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato, sin consentimiento expreso de "EL PRESTATARIO".

Tesacp.

M. de la Luz Olh



QUINTA. - VIGENCIAS. - El presente contrato tendrá una duración de 01 año, comenzando a partir de día 08 DE MAYO DEL 2024 y concluyendo el día 08 DE MAYO DEL 2025 de acuerdo con la naturaleza del mismo.

SEXTA. - CONTRAPRESTACIÓN. - "LA PRESTADORA" recibirá por concepto de contraprestación, la suma determinada que emane de las facturas correspondientes que él mismo entregará a "EL PRESTATARIO" en su momento, de conformidad con los términos que le concede para realizar los servicios objeto del contrato.

SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO. - "EL PRESTATARIO" se obliga a pagar los honorarios de "LA PRESTADORA" a través de transferencia electrónica, previa entrega de los recibos o comprobantes respectivos, los cuales deberán reunir los requisitos fiscales que marca la legislación vigente en la materia.

OCTAVA. - RELACION NO LABORAL. - Queda expresamente convenido que cuando "LA PRESTADORA" se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vínculo laboral o de ninguna otra índole entre "EL PRESTATARIO" y el mismo, quedando a cargo de "LA PRESTADORA", todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que lo apoye, y que no sea puesto a su disposición por "EL PRESTATARIO".

NOVENA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO. - El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera de los contratantes, de conformidad con la cláusula quinta, previo aviso que dé la otra con 30 días de anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos pendientes y de que, en todo caso, "EL PRESTATARIO", tenga oportunidad de designar a quien sustituya a "LA PRESTADORA".

DÉCIMA. - RESCISIÓN. - Queda expresamente convenido que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que emanen del código civil vigente para el Estado de Jalisco, como consubstanciales a las obligaciones de las partes, será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida.

Tesas c.p.

M. de la Luz Alt



DÉCIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o fuero.

En virtud de los anteriormente expuesto y con la conformidad de ambas partes, se firma el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, el día 08 DE MAYO DEL 2024, en señal de aceptación de las condiciones pactadas, comprometiéndose a su cumplimiento conforma a lo estipulado en las cláusulas precedentes.

"LA PRESTADORA"

"EL PRESTATARIO"

M. de la Luz OLH

MARIA DE LA LUZ OLVERA HERNANDEZ
En Representación de
GASTRONOMICA BOHNSTED S.A. DE C.V.

Jesús c.p.

JESÚS CALDERON PADILLA
En Representación de
CHILES UNIVERSALES OFP, S.A. DE C.V.

TESTIGOS